单方合同的承诺方式

Unilateral Acceptance | 以履行行为接受要约

想象一张寻物启事：“按要求找回并归还我的包，奖励50英镑。”你看到启事后，把包找回并归还。你不需要先答应“我一定去找”。启事要求的是行动，而完成指定行动，就是接受要约的方式。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。先理解交换结构，再通过两个案例学习：什么时候构成接受，以及接受后是否一定能在法院获得救济。

1 先区分三个英文词

Offer 是“要约”：提出订立合同的条件。Acceptance 通常译为“承诺”，指接受要约。Promise 是“允诺”，指答应做某事。本指南用“接受要约”解释 acceptance，避免把它与一般的“答应”混为一谈。

2 双务合同与单方合同

交换结构	简单例子
Bilateral contract 双务合同：允诺换允诺	“我答应付50英镑。” “我答应翻译这份通知。”
Unilateral contract 单方合同：允诺换履行	“如果你按要求归还我的包，我就付50英镑。”对方通过行动接受。

在翻译例子中，双方互相作出允诺。寻物奖励则通常不要求读者承担寻找义务；读者可以选择是否行动。“单方”描述交换结构，并不表示合同只涉及一个人。这里也不能直接套用中国法中的“单务合同”分类。

Consideration（对价）是换取允诺的、法律认可的回报。在典型的单方合同中，指定履行行为通常既表示接受要约，也为奖励允诺提供对价。

3 读清楚要约要求什么

奖励以“归还”为条件，只找到包还不够；说“我会去找”也不等于完成接受。要找出指定行为、期限、领取资格及申领奖励的程序。单方要约可以面向公众，也可以面向某个人或某个群体。

通常，取得奖励需要完成指定履行。开始履行是否能阻止要约人撤回，是另一个问题。不要把“开始行动受到保护”理解成“已经有权领取全部奖励”。

Carlill：广告中的奖励要约

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co [1893] 1 QB 256
上诉法院 | 判决作于1892年

4 发生了什么？

公司刊登广告：按说明每天使用烟球三次、连续两周后，仍患流感或广告指定疾病的人，可获100英镑。广告还声称已在银行存入1,000英镑，以表明公司的诚意。

Carlill女士按要求使用产品，后来仍患流感，便要求支付奖励。烟球是一种当时被宣传用于吸入制剂的装置。本案研究广告允诺的法律效力，不证明产品具有医疗效果。

5 谁赢了？为什么？

结果：Carlill女士胜诉。公司的上诉被驳回，支付100英镑的责任得到维持。具体奖励、履行条件及银行存款声明，使广告成为严肃的要约，而不只是夸大宣传或邀请他人洽谈。

她完成广告要求的行为，因此接受了要约。法院也认定存在对价：公司要求的使用行为，以及由此获得的商业利益，支持其奖励允诺。

6 为什么不用提前通知接受？

这项要约邀请人们通过行动接受。法院认为，其内容默示免除了使用前另行通知接受的要求。因此，Carlill女士不必先写信说“我接受”，再开始使用。

但不要推论所有单方要约都不需要沟通。另一项要约可能要求先登记、发送通知，或按指定方式申请奖励。必须分别检查其条款。

要区分	含义
Advance notification 提前通知接受	开始使用前，告知公司自己接受要约。Carlill中不必这样做。
Proof of performance 履行证明	申领奖励时，证明自己符合条件。免除提前通知，不等于免除证明。
£100 与 £1,000	100英镑是个人奖励；1,000英镑是广告声称存入银行的金额。

7 理解判决中的词语

Invitation to treat（要约邀请）：邀请别人提出要约。Puff：通常不会被合理理解为法律允诺的宣传夸饰。Stipulated：明确规定的。Carlill不表示所有广告都是要约；必须结合具体措辞与情境判断。

Daulia：履行与形式要求

Daulia Ltd v Four Millbank Nominees Ltd [1978] Ch 231
上诉法院 | 案件于1977年判决

8 买方提出了什么主张？

买方Daulia称，卖方允诺：如果买方在上午10点前到办公室，带上支付定金的银行汇票，以及已签署、可供交换的约定合同文本，卖方就订立房地产买卖合同。买方称自己照做了，卖方却拒绝交换合同。

案件未经完整审判，买方请求就被剔除（struck out）。上诉法院为分析法律问题，假定买方诉状所述事实成立。这不等于审判后确认所有事实。

9 接受要约，不等于能够强制执行

Goff法官认为，按上述假定事实，买方已完成指定履行。但当时适用的《1925年财产法》第40条要求有关土地协议有必要的签署证据。买方行为也不足以构成可克服该障碍的部分履行。

结果：Daulia上诉失败，卖方胜诉。问题不是“只要口头约定就绝不可能形成合同”，而是：完成接受，仍未消除本案的法定执行障碍。

10 开始履行有什么意义？

Goff法官另外指出，受要约人开始履行后，要约人负有不得阻止完成履行的默示义务，也不能在此时撤回。这是附加论述；按诉状事实，买方已经完成指定行为。

阶段	要问的问题
Preparation 准备	已经开始要约要求的行动，还是只在准备？买工具未必就是履行。
Performance begun 开始履行	根据要约含义及适用法律，是否应保护完成履行的机会？
Performance complete 完成履行	是否满足奖励条件？是否还存在其他法律要求？

例如，归还失物的奖励并不当然要求任何准备活动。要从要约指定的行为出发判断；开始行动本身，不自动产生领取全部奖励的权利。

11 今天的土地合同规则

现今，《1989年财产法（杂项规定）法》第2条一般要求土地买卖合同以书面形式包含所有明示约定条款，并由双方或其代表签署。规则存在例外；旧有部分履行规则不能作为一般替代途径。

从案例到自己的分析

12 按四步阅读题目

第一步：是否有明确邀请履行的要约，还是只邀请洽谈？
第二步：它具体要求什么行为、期限与程序？
第三步：这些条件是否已完成？有无需要发送的通知？
第四步：分别检查对价、建立法律关系的意图、条款明确性及形式要求。如有撤回争议，还要确定实际履行何时开始。

13 比较三种情形

情形	分析起点
看到归还失物的奖励启事，只说“我会去找”。	要约要求归还，而不是寻找的允诺。
看到启事后，在期限内按要求归还失物。	指定履行通常构成接受；仍须检查其他条款。
房地产卖方口头要求买方带文件和定金到场。	先分析是否履行，再单独检查土地合同形式要求。

14 常用词汇

Offeror / offeree：提出 / 收到要约的人。
Revocation：撤回要约。
Banker’s draft：银行签发的付款工具（银行汇票）。
Exchange of contracts：交换已签署的买卖合同文本。
Enforceability：能否依法请求法院强制执行。
Formalities：法律规定的形式要求，例如签署的书面文件。

15 检查你的理解

1. 单方要约是否必须面向公众？
2. Carlill女士是否必须在使用产品前通知接受？
3. 广告中的个人奖励和银行存款各是多少？
4. 为什么Daulia声称完成履行，仍未胜诉？
5. 开始履行是否自动取得全部奖励？

参考答案：1. 否，也可面向特定个人或群体。2. 本案不需要；广告邀请通过履行接受。3. 分别是100和1,000英镑。4. 当时的法定形式障碍仍存在，其上诉失败。5. 否，完成机会的保护与满足全部奖励条件是不同问题。

资料来源：Carlill判决；Daulia司法文本及判决结果；1989年法第2条。

依据所提供的 Unilateral Acceptance - Contract Law 材料编写，纠正案例细节，并为初学者分步说明。例子经简化；所述规则属于英格兰与威尔士法。